

רשומות

קובץ התקנות

עמוד

תקנות המתווכים במקרקעין (תשלום גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה), התשע"ד–2014 ... 1612
תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשע"ד–2014 1612
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד–2014.. 1613
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד–2014..... 1615
תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), התשע"ד–2014 1619
תקנות לימוד חובה (תקן בסיס), התשע"ד–2014..... 1621
תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש בדיסקוטק), התשע"ד–2014..... 1622
תקנות להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ד–2014.. 1623
תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה) (תיקון), התשע"ד–2014 1625
תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד–2014 1625
תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשע"ד–2014 1626
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשע"ד–2014 1626
תיקון טעות דפוס

תקנות המתווכים במקרקעין (תשלום גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ו לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996[1] (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"הודעת החשב הכללי" – הודעת החשב הכללי מס' 13.1.7.1 בדבר תעריפי תשלום לחברי ועדה ציבורית;

"הוועדה" – ועדת המשמעת שמינה השר לפי סעיף 14ב לחוק;

"יושב ראש הוועדה" – חבר הוועדה שהוא היושב ראש לפי סעיף 14ב(ב)(1) לחוק, לרבות מי שמונה לממלא מקומו לפי סעיף 14ב(ה) לחוק.

גמול חבר ועדה

2. חבר הוועדה שאינו עובד המדינה, זכאי לגמול בעד השתתפותו בדיוני הוועדה כקבוע בהודעת החשב הכללי, כעדכונה מזמן לזמן, הכולל את כיסוי הוצאותיו ובכללן החזרי נסיעה, אש"ל ושעות ביטול זמן; חבר הוועדה זכאי לגמול גם בעד השעות שהתכונן לדיון, הסמוכות למועדו.

אישור יושב ראש הוועדה

3. חבר הוועדה זכאי לגמול כאמור בתקנה 2, לאחר שיושב ראש הוועדה אישר שהשתתף בדיון.

מועד התשלום

4. הגמול ישולם לחבר הוועדה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיים הדיון.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה ב־1 בחודש שלאחר פרסומן.

י"ט בתמוז התשע"ד (17 ביולי 2014)
(חמ 4796–3)

ציפי לבני
שרת המשפטים

[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 654.

תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) (תיקון), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967[1] (להלן – החוק), ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984[2], אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2(ב) לתקנות ההוצאה לפועל (פגרות), התשע"א–2010[3], בסופה יבוא "אם הוגשו ידנית בלשכת ההוצאה לפועל".

ד' בתמוז התשע"ד (2 ביולי 2014)
(חמ 4138–3)

ציפי לבני
שרת המשפטים

[1] ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.
[2] ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
[3] ק"ת התשע"א, עמ' 94; התשע"ג, עמ' 870.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1] (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח–2008[2] (להלן – התקנות העיקריות) –

(1) בהגדרה "מועד קבלת הבקשה", בסופה יבוא "ונמסרו טופסי הצטרפות מלאים";

(2) בהגדרה "קופת גמל סגורה" –

(א) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) קופת גמל מבטיחת תשואה כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב–2012[3]";

(ב) בפסקה (3), במקום "קופת גמל שלפי" יבוא "קופת גמל, למעט קופת גמל מרכזית לפיצויים, שלפי".

תיקון תקנה 2

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) קופת גמל לתגמולים, ובלבד שהקופה המקבלת היא קופת גמל משלמת לקצבה;";

(2) בתקנת משנה (ד), בפסקה (2) –

(א) ברישה, במקום "לקופת גמל לקצבה כספים ממרכיב הפיצויים" יבוא "לקופת גמל לקצבה, לגבי עמית שגילו מתחת ל־60, כספים ממרכיב הפיצויים";

(ב) בפסקת משנה (א), אחרי "תגמולי המעביד" יבוא "ומרכיב תגמולי העובד".

תיקון תקנה 4

3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה."

תיקון תקנה 6

4. בתקנה 6 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנות משנה (א) עד (ג), בכל מקום, במקום "רווחי" יבוא "תשואת";

(2) בתקנת משנה (ב), במקום הסיפה החל במילים "בתוך עשרה ימי עסקים" יבוא "בתוך חמישה עשר ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961[4], על ההפרש כאמור, מהמועד שבו נודע לו כאמור ועד יום תשלומו בפועל.";

(3) אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג1) לא העביר גוף מנהל של קופה מקבלת בקשה לגוף מנהל של קופה מעבירה במועד שנקבע לכך לפי הוראות הממונה, או שעוכבה העברת כספים

---

[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
[2] ק"ת התשס"ח, עמ' 626.
[3] ק"ת התשע"ב, עמ' 1260.
[4] ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

בשל דחיית בקשה על ידי גוף מנהל של קופה מעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת אחראי לעיכוב האמור, יזקוף הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית בקופה, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (1) לבין צירוף סכום היתרה הצבורה שלפי פסקה (2) והסכומים שלפי פסקה (3), וזאת בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת הכספים מן הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה:

(1) היתרה הצבורה שהיתה עומדת לזכות העמית אילו הועברה בקשת ההעברה על ידי הגוף המנהל של הקופה המקבלת, במועד האחרון שבו היה ניתן להעביר את הבקשה כאמור לפי הוראות הממונה;

(2) היתרה הצבורה שהועמדה בפועל לזכות העמית במועד העברת הכספים;

(3) סכומים שהעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לחשבונו של העמית לפי תקנת משנה (ג).";

(4) בתקנת משנה (ד), במקום "הוראות תקנה זו" יבוא "הוראות תקנות משנה (א) עד (ג)".

החלפת תקנה 9

5. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

"איחוד ופיצול חשבונות

9. (א) איחוד חשבונות של עמית בקופת גמל לתגמולים על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקופת גמל לתגמולים אחרת או מחשבון אחר באותה קופה, לגבי תשלומים בשל עמית עצמאי שהופקדו לקופה לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006), יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(ב) איחוד חשבונות של עמית בקרן השתלמות על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקרן השתלמות אחרת או מחשבון אחר באותה קרן, יבוצע רק אם במועד האיחוד העמית היה זכאי למשוך את הכספים שמקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה[5], בפטור ממס, בכל אחד מן החשבונות שאוחדו.

(ג) לא ניתן להעביר חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן השתלמות, בין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבון לחשבון אחר באותה קרן ובין על ידי העברת חלק מן הכספים בחשבונו בקרן ההשתלמות לחשבונו בקרן השתלמות אחרת; לעניין זה אין נפקא מינה אם החשבון האחר או החשבון בקרן ההשתלמות האחרת היו קיימים לפני ההעברה או שנפתחו לצורך ההעברה.

[5] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

(ד) בהעברת חלק מן הכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן חדשה לקופה מקבלת שהיא קרן חדשה, יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל, עד להשלמת הסכום המועבר, לפי סדר הפקדתם, מן המועד המאוחר ביותר עד המועד המוקדם ביותר."

תחילה

7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ט"ז בתמוז התשע"ד (14 ביולי 2014)
(חמ 3738–3)

יאיר לפיד
שר האוצר

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ב) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1] (להלן – חוק קופות גמל), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994[2];

"מספר אישור קופת גמל" – מספר קופה שנותן הממונה לקופת הגמל;

"מרכיבי חשבון קופת גמל" – כל אלה:

(1) תגמולי עובד;

(2) תגמולי מעביד;

(3) תשלומים בעד או על חשבון מחויבות המעביד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963[3];

"תגמולי עובד" – תשלומים שמשלם עמית לקופת הגמל בעד עצמו;

"תגמולי מעביד" – תשלומים שמשלם מעביד לקופת הגמל בעד עובדו לתגמולים, ושאינם תשלומים לפיצויים;

"תשלומים פטורים" – כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה[4], למעט כספים שהועברו לחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק קופות גמל.

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

2. (א) קופת גמל רשאית לקבל תשלומים באמצעות אחד מאלה בלבד:

(1) כרטיס אשראי, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986[5];

(2) העברה בנקאית;

(3) שובר תשלום;

(4) הרשאה לחיוב חשבון;

(5) שיק, כמשמעותו בסעיף 73 לפקודת השטרות[6], לטובת קופת הגמל בלבד.

[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
[2] ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 151.
[3] ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.
[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
[5] ס"ח התשמ"ו, עמ' 187.
[6] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 12.

(ב) קופת גמל תקבל תגמולי עובד באמצעות מעביד שינכה אותם ממשכורת העובד בעת תשלומה ויעביר אותם לקופת הגמל במועד התשלום, הקבוע בתקנה 10.

פרטים שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומים

3. (א) במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל ימסור מעביד לחברה מנהלת מידע כמפורט להלן:

(1) פרטים לגבי הפקדה:

(א) שם המעביד;

(ב) מספר מזהה של המעביד;

(ג) כתובת דואר אלקטרוני ופרטי איש קשר של המעביד;

(ד) מספר מזהה של החברה המנהלת;

(ה) לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל;

(ו) אופן הפקדת תשלומים ומועד הפקדתם;

(ז) סכום ההפקדה;

(ח) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות העברה בנקאית, פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת התשלום;

(ט) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שובר תשלום, פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת התשלום;

(י) לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שיק, פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, מספר הבנק, מספר הסניף ומספר השיק;

(2) פרטים בנוגע לכל עובד שבעדו הופקדו תשלומים:

(א) שם העובד;

(ב) מספר זהות או מספר דרכון של העובד;

(ג) חודש העבודה שבעדו הופקדו תשלומים לקופת הגמל;

(ד) גובה השכר שלפיו חושבו התשלומים לקופת הגמל;

(ה) פירוט שיעור הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל;

(ו) פירוט סכום הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל;

(ז) פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.

(ב) שולמו תשלומים בשיעורי הפקדה שונים בעד רכיבי שכר שונים, ידווח מעביד את המידע הנדרש לפי תקנת משנה (א)(2)(ד) עד (ו) לגבי כל אחד מרכיבי השכר השונים.

פרטים שעל מעביד למסור בעת הפסקת הפקדת תשלומים

4. (א) הופסקה הפקדת תשלומים בעד עובד לקופת גמל, במועד הדיווח בעניין שאר העובדים לפי תקנה 3, ידווח המעביד לחברה המנהלת לעניין אותו עובד מידע כמפורט להלן:

(1) מספר מזהה של החברה המנהלת;

(2) לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל;

(3) שם המעביד;

(4) מספר מזהה של המעביד;

(5) שם העובד;

(6) מספר זהות או מספר דרכון של העובד;

(7) סיבת הפסקת התשלומים;

(8) מועד הפסקת הפקדת התשלומים.

(ב) דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יועבר במועד הדיווח כאמור בתקנה 3 במשך כל התקופה שבה לא הופקדו תשלומים בעד עובד לקופת גמל אלא אם כן היתה הפסקת הפקדת התשלומים בשל ניתוק יחסי עובד ומעביד או בשל בקשת העובד להעברת הפקדות לקופת גמל אחרת.

(ג) הופסקה הפקדת התשלומים בשל ניתוק יחסי עובד ומעביד, יעביר המעביד יחד עם המידע המפורט בתקנת משנה (א), הודעה בעניין מעמדם של כספי פיצויים ערוכה לפי הנוסח שבתוספת.

הודעת קופת גמל לעובד על הפסקה בתשלום

5. (א) הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל והתקבל דיווח מאת מעביד לפי תקנה 4, תודיע החברה המנהלת לעובד על הפסקת התשלומים והסיבה להפסקת התשלומים במכתב בדואר בתוך 30 ימים ממועד הפסקת הפקדת התשלומים; במסגרת הודעה זו תודיע חברה מנהלת לעובד על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת גמל ועל האפשרויות העומדות לפניו.

(ב) הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל ולא התקבל דיווח מאת מעביד כנדרש בתקנה 4, תודיע החברה המנהלת לעובד ולמעבידו על הפסקת התשלומים וכן על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו בקופת הגמל; לא התקבלה תגובת העובד או המעביד להודעות החברה בחלוף שלושה חודשים מעת משלוח ההודעה הראשונה, תשלח החברה הודעה נוספת לעובד ולמעבידו על הפסקת הפקדת התשלומים.

היזון חוזר ראשוני

6. (א) חברה מנהלת תעביר למעביד היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של הדיווח שהועבר לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין, לא יאוחר מתום שלוש שעות מהמועד שבו הועבר הדיווח.

(ב) היזון חוזר ראשוני יכלול פרטים אלה:

(1) שם החברה ומספר מזהה של החברה;

(2) לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח – מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;

(3) לגבי פרטים שהעביר לחברה המנהלת מעביד לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין, הודעה על קליטת הפרטים או על אי־קליטתם והסיבה לאי־קליטתם.

(ג) דיווח של חברה מנהלת שניתן למעביד באמצעות היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של דיווח המעביד כאמור בפרט (4) בתקנת משנה (ב), לא יכיל נתונים בדבר רישום הזכויות האמורות במערכות החברה המנהלת.

היזון חוזר מסכם

7. (א) חברה מנהלת תעביר למעביד היזון חוזר מסכם על רישום זכויות לפי דיווח שהתקבל לפי תקנה 3 ועל קליטת דיווח לפי תקנה 4, לא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מהמועד שבו מסר מעביד מידע לפי תקנות אלה.

(ב) היזון חוזר מסכם יכלול פרטים אלה:

(1) שם החברה המנהלת ומספר מזהה של החברה;

(2) לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת גמל של קופת הגמל;

(3) פרטים לפי תקנה 3(א)(1)(א) ו־(ב);

(4) פרטים לפי תקנה 3(א)(2)(א) ו־(ב);

(5) דיווח על קליטת המידע במערכות החברה בשל כל עובד תוך ציון נתונים לעניין רישום הזכויות במרכיבי חשבון קופת הגמל השונים.

(ג) חברה מנהלת לא תתנה רישום מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל במערכות החברה בקבלת מידע נוסף על האמור בתקנות 3 ו־4.

היזון חוזר מסכם חודשי

8. (א) עד השלמת הליך קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות החברה המנהלת וקליטת הכספים בחשבון הבנק של החברה, תעביר חברה מנהלת למעביד מדי חודש, עד יום 15 בחודש, היזון חוזר מסכם חודשי.

(ב) היזון חוזר מסכם חודשי יכלול את הפרטים הקבועים בתקנת משנה 7(ב), ויהיה לגבי מצב קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות החברה ולמצב הטיפול בכספים, הן לגבי מידע שלגביו דיווחה חברה מנהלת בעבר שטרם נקלט, והן לגבי מידע שנקלט במהלך הזמן שבין מועד העברת ההיזון החוזר המסכם לבין מועד העברת ההיזון החוזר המסכם החודשי.

היזון חוזר מסכם שנתי

9. לא יאוחר מיום 28 בפברואר של השנה העוקבת למועד הדיווח תעביר חברה מנהלת למעביד היזון חוזר מסכם שנתי, ובו פירוט סך כל הכספים שהופקדו לכל עובד בקופה במהלך שנת המס תוך ציון מרכיבי חשבון קופת הגמל.

מועד הפקדת תשלומים

10. תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

(1) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;

(2) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

ריבית בשל איחור בהפקדה

11. (א) לא הפקיד מעביד תשלומים בעד עובד לקופת גמל במועד הקבוע בתקנה 10, ישלם לקופת הגמל ריבית, לרבות ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית, בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל; ריבית כאמור תהיה בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

(ב) חברה מנהלת תפעל לגביית תשלומים לפי תקנת משנה (א).

בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר

12. (א) מעביד רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה ביתר.

(ב) בקשה כאמור תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף בצירוף תצהיר.

מבנה דיווח אחיד

13. דיווח שמעביר מעביד לחברה מנהלת כאמור בתקנות 3, 4 ו־12, והיזון חוזר שמעבירה חברה מנהלת למעביד כאמור בתקנות 6 עד 9 ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק.

14. (א) תחילתן של תקנות 1 עד 5 ו־10 עד 12 ביום י׳ בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015). תחילה

(ב) תחילתן של תקנות 6 עד 9 ו־13 ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תחילתה של תקנה 13 לעניין מעביד המעסיק פחות מ־10 עובדים ביום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) או בחלוף שנה וחצי מיום תחילת מתן שירותי סליקת מידע וכספים על ידי מערכת מרכזית לסליקה פנסיונית, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס״ה–2005[7], לפי המוקדם מביניהם.

תוספת

(תקנה 4(ג))

הודעת מעביד לגוף מוסדי על מעמד כספי פיצויים

הריני לעדכנכם כי העובד מר/גב׳ ..... ת״ז ..... סיים את עבודתו אצלי ביום .....

לעניין מעמד כספי הפיצויים שבקופה שנצברו לעובד בשל עבודתו אצלי, אני מאשר כי:

[ ] העובד זכאי לכספי הפיצויים שבקופת הגמל;

[ ] העובד איננו זכאי לכספי הפיצויים שבקופת הגמל;

[ ] העובד זכאי לכספי פיצויים בשל הפקדות שהועברו לקופת הגמל מיום ..... ועד ליום ..... .

בכבוד רב,

שם: ..... תפקיד: ..... חתימה: .....

שם העסק: .....

י״ח בתמוז התשע״ד (16 ביולי 2014)
(חמ 4858–3)

יאיר לפיד
שר האוצר

[7] ס״ח התשס״ה, עמ׳ 918.

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) (תיקון), התשע״ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי״ג–1953[1] (להלן – החוק), ולאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי״ד–1953[2] (להלן – התקנות העיקריות) – תיקון תקנה 1

(1) אחרי ההגדרה ״חוק הלימוד״ יבוא:

״״חוק הפיקוח״ – חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969[3]״;

[1] ס״ח התשי״ג, עמ׳ 153.
[2] ק״ת התשי״ד, עמ׳ 104; התשע״ג, עמ׳ 109.
[3] ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 180.

(2) לפני ההגדרה "תכנית היסוד" יבוא:

""התכנית החדשה" – תכנית "אופק חדש", שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), לרבות תיקוניו והתוספות שנוספו לו מזמן לזמן;";

(3) אחרי ההגדרה "תכנית היסוד" יבוא:

""תקן הבסיס" – השתתפות המדינה בקיום מוסד חינוך רשמי בכל התחומים האלה:

(1) התקצוב הניתן בעבור שעות אורך, שהן מספר השעות המזערי שלומדים תלמידים בכיתתם, כפי שמורה המשרד מזמן לזמן, בצירוף התקצוב הניתן למוסדות חינוך רשמיים שאינם משתתפים בתכנית החדשה, ובלא התוספות הניתנות למוסדות רשמיים בלבד – לרבות לפי דבר חקיקה, תוספת בשל מדד הטיפוח או גודל הכיתה, או תוספות בשל תכניות מיוחדות;

(2) עלות אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות;

(3) שירותים נלווים – מזכיר ושרת.".

תיקון תקנה 3

2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בפסקה (6), אחרי "במוסדות חינוך רשמיים" יבוא "שאינם כלולים בתכנית החדשה, ובמוסדות חינוך על־יסודי – לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על מוסדות חינוך על־יסודי, המצויים בבעלות של רשות חינוך מקומית;".

תיקון תקנה 9

3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א), במקום "75% מתקציבי שעות הלימוד" יבוא "75% מתקן הבסיס";

(2) בתקנת משנה (ג) –

(א) ברישה, במקום "בתקציב שעות הלימוד" יבוא "מתקן הבסיס";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"לגבי מוסד חינוך, שלא החזיק ברישיון מכוח חוק הפיקוח בשנת הלימודים הקודמת – 65%";

(3) במקום תקנת משנה (ו) יבוא:

"(ו) תקנה זו תחול על כיתות א' עד ט'."

הוספת תקנות 9ג ו־9ד

4. אחרי תקנה 9ב לתקנות העיקריות יבוא:

"השתתפות נוספת בקיום מוסדות חינוך

9ג. על אף האמור בתקנה 9, רשאי השר להשתתף בקיום מוסדות מוכרים שאינם רשמיים בשיעורים המפורטים להלן ובלבד שמוסדות בעלי מאפיינים דומים יזכו להשתתפות בשיעור זהה –

(1) עד 75% משיעור ההשתתפות במוסדות רשמיים דומים – במוסדות שבהם טווחי הכיתות א' עד ו', א' עד ח' ו־א' עד ט', בתחומים שלהלן:

(1) ספרן, רכז חברתי ועובד סיוע;

(2) רכז ביטחון;

(2) עד 100% משיעור ההשתתפות במוסדות רשמיים דומים – במוסדות שבהם כיתות ז' עד ט' בלבד, בתחומים שלהלן:

(1) מזכיר ושרת;

(2) ספרן, רכז חברתי ועובד סיוע;

(3) רכז ביטחון.

הפחתת שיעור ההשתתפות

9ד. ראה השר כי במוסד חינוך נגבה שכר לימוד העולה על שכר הלימוד שאישר המנהל הכללי של משרד החינוך לפי סעיף 28(ג) לחוק הפיקוח, ועולה על התשלומים והחזר ההוצאות שנקבעו מכוח סעיף 6(ד) לחוק הלימוד, רשאי הוא להורות על הפחתת שיעור ההשתתפות בתקציבו של אותו מוסד חינוך, ורשאי הוא להורות שמשרד החינוך לא ישתתף בתקציבו של אותו מוסד חינוך."

כ"ז בסיוון התשע"ד (25 ביוני 2014)
(חמ 773–3–ת1)

שי פירון
שר החינוך

תקנות לימוד חובה (תקן בסיס), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10א ו־15 לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ולאחר היוועצות בוועד החינוך לפי סעיף 14 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרת תקן בסיס

1. תקן הבסיס הוא השתתפות המדינה בקיום מוסד חינוך רשמי בכל התחומים האלה:

(1) התקצוב הניתן בעד שעות אורך, שהן מספר השעות המזערי שלומדים תלמידים בכיתתם, כפי שמורה המשרד מזמן לזמן, בצירוף התקצוב הניתן למוסדות חינוך רשמיים שאינם משתתפים בתכנית החדשה, ובלא התוספות הניתנות למוסדות רשמיים בלבד, לרבות, לפי דבר חקיקה, תוספת בשל מדד הטיפוח או גודל הכיתה, או תוספות בשל תכניות מיוחדות;

(2) עלות אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות;

(3) שירותים נלווים – מזכיר ושרת;

לעניין זה, "התכנית החדשה" – תכנית "אופק חדש", שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), לרבות תיקוניו והתוספות שנוספו לו מזמן לזמן".

כ"ז בסיוון התשע"ד (25 ביוני 2014)
(חמ 4677–3)

שי פירון
שר החינוך

[1] ס"ח התש"ט, עמ' 287; התשע"ג, עמ' 116.

תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש בדיסקוטק), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב) ו־10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968[1], בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"דיסקוטק" – עסק הטעון רישוי לפי פרט 17.7 בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג–2013[2];

"התקן מד־רעש" – התקן הכולל לפחות את כל אלה:

(1) מד־רעש, כולל מיקרופון;

(2) מפסק זרם חשמל המחובר למערכת הגברת הקול;

(3) נורית התרעה;

"התרעה" – איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי לעין הקהל ומופעלת על ידי מערכת ההגברה;

"מד־רעש" – מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן–1990[3] (להלן – תקנות הרעש);

"מפלס הרעש" – עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAeq" ב־"dB(A)", במצב מדידה "איטי" בסקלה "A", כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.

התקן מד־רעש

2. (א) בדיסקוטק יותקן, בכל אחד מאולמות הריקודים, במקום קבוע, הנגיש אך ורק לבעל העסק של הדיסקוטק, או למי שפועל מטעמו, התקן מד־רעש שהמיקרופונים שלו אינם מכוסים, ותלויים על התקרה בשלוש נקודות שונות לפחות בכל אולם ריקודים, ובמרחק של שלושה מטרים לפחות זה מזה, למעט בשטחי שירות ובשטחים אחרים שאינם מיועדים לשהיית מבלים.

(ב) התקן מד־הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום –

(1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם ריקודים מסוים בדיסקוטק, כאשר מפלס הרעש הנקלט באחד המיקרופונים לפחות באותו אולם, עולה, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על LAeq=95dB(A) בממוצע ל־10 שניות;

(2) לחידוש, אוטומטי, לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1).

(ג) בדיסקוטק יוצבו, במקום בולט לעין, לוח תצוגה אלקטרוני וכן שלט שמידות כל אחד מהם לא יפחתו מ־70×70 סנטימטרים, וגודל האותיות בהם לא יפחת מ־3 סנטימטרים.

(ד) בלוח התצוגה האלקטרוני האמור בתקנת משנה (ג) יוצגו, בכל עת, בספרות מוארות, תוצאות מדידת הרעש בכל אחד מן המיקרופונים של התקן מד־הרעש.

(ה) בשלט האמור בתקנת משנה (ג) ייאמר כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש ל־95 דציבלים, ויצוין כי חשיפה לרעש עלולה לפגוע בשמיעה של חלק מן האוכלוסייה גם בעוצמה המותרת.

[1] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.
[2] ק"ת התשע"ג, עמ' 821.
[3] ק"ת התש"ן, עמ' 1006.

כיול וכיוונון התקן מד־רעש

3. (א) בעל העסק יוודא כי התקן מד־הרעש מכויל, בכל עת, לפי הוראות היצרן.

(ב) התקן מד־הרעש יהיה מכוונן, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב).

מסמכים שיצורפו לבקשת רישוי, עדכונם ושמירתם

4. (א) המבקש מתן רישיון עסק של דיסקוטק יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה דוח שיכלול את המסמכים המפורטים להלן; המבקש חידוש רישיון, רשאי להצהיר כי לא חל שינוי בנתונים המפורטים בדוח:

(1) תשריט של העסק בציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה;

(2) ציון קיומו בעסק של התקן מד־רעש ומיקומו; ציון נפרד של מיקום המיקרופונים ושל מיקום נורית ההתרעה;

(3) אישור ביצוע אחרון של כיול מד־הרעש בהתאם להוראות תקנה 3(א);

(4) אישור ביצוע מדידות רעש לצורך כיוונון התקן מד־הרעש ועמידה בדרישות תקנות 2(ב) ו־3(ב).

(ב) בעל העסק יעדכן את הרישום והדוח כאמור בתקנת משנה (א) לאחר כל שינוי בהם.

(ג) דוח כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) יוצג לרשות הרישוי או לממונה על איכות הסביבה, לפי דרישתם.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014)
(חמ 4782–3)

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

תקנות להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25(ב) לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג–2013[1] (להלן – החוק), בהסכמת שרת המשפטים, בהתייעצות עם שרת התרבות והספורט, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אישור רואה חשבון" – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לגבי מפר החייב במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר, שאינו מצוי בניגוד עניינים כלפי המפר ואינו תלוי בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לפי תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי־תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח–2008[2];

(2) לגבי מפר שאינו חייב במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו–1955[3];

[1] ס"ח התשע"ג, עמ' 208.
[2] ק"ת התשס"ח, עמ' 608.
[3] ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

"מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975[4]; לעניין מפר שהוא רשת חנויות – מחזור העסקאות של כל מקומות הממכר הקבועים הנמנים עם הרשת, כמשמעותה בחוק;

"מפר" – כמשמעותו בסעיף 21(א) לחוק.

הפחתת סכומי העיצום הכספי

2. הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30 אחוזים;

(2) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 20 אחוזים;

(3) ההפרה היא קלה, בנסיבות ביצועה; לעניין זה יתחשב הממונה, בין השאר, בהיקף ההפרה, ברווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, בהפסד שהיה עשוי להימנע אלמלא ההפרה או בנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – 20 אחוזים.

הפחתה בשל נסיבות אישיות

3. ראה הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.

הפחתה בשל מספר נסיבות

4. התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו־3, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

5. (א) מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 10 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום כך שלא יעלה על הסכום השווה ל־10 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר.

(ב) תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו־3 ובין אם לאו.

מסמכים מצורפים לבקשה

6. (א) מפר המבקש הפחתה של עיצום כספי לפי הוראות תקנות אלה, יצרף לבקשה מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה של עיצום כספי לפי הוראות תקנה 5, יצרף לבקשה אישור רואה חשבון לעניין גובה מחזור העסקאות שלו.

י"ח בתמוז התשע"ד (16 ביולי 2014)
(חמ 4701–3)

נפתלי בנט
שר הכלכלה

[4] ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

תקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה) (תיקון), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(1) ו־3 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז–1956[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת[2], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[3], אני מתקין ומצווה לאמור:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות הגנת הצומח (מניעת חדירה של נגעים לאזור הערבה), התש"ע–2009[4] (להלן – התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

""עצי דקל" – כל עץ ממשפחת הדקליים (PALMACEAE), חומר הריבוי שלו וכל חלק אחר של העץ, למעט פירות הדקל ולולבים."

הוספת תקנה 2א

2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"איסור הכנסת עצי דקל למניעת נגעים

2א. לא יכניס אדם לאזור הערבה עצי דקל, אלא בהיתר של המנהל ולפי תנאי ההיתר; בתקנה זאת, "אזור הערבה" – לרבות תחום העיר אילת."

תיקון תקנה 3

3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות –

(1) ברישה, אחרי "בניגוד לתקנה 2" יבוא "או 2א" ואחרי "לעשות בפונדקאים" יבוא "או בעצי הדקל";

(2) בפסקה (2), אחרי "להשמיד את הפונדקאים" יבוא "או עצי הדקל".

תיקון תקנה 4

4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי "השמדת פונדקאים" יבוא "או עצי דקל".

כ"ט בתמוז התשע"ד (27 ביולי 2014)

(חמ 3046–3)

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

---

[1] ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.
[2] ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.
[3] ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.
[4] ק"ת התש"ע, עמ' 277.

תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי) (תיקון), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(ג) לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א–1991[1], בהתייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2], ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה[3], אני מתקין תקנות אלה:

הוספת תקנה 3א

1. אחרי תקנה 3 לתקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), התשנ"א–1991[4], יבוא:

"אגרה

3א. בעד הגשת בקשה לבחינה לפי תקנה 3, לרבות בקשה לבחינה חוזרת לפי תקנה 12, ישלם המבקש אגרה בסכום של 400 שקלים חדשים."

י"ב בתמוז התשע"ד (10 ביולי 2014)

(חמ 855–3–ת1)

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

---

[4] ס"ח התשנ"א, עמ' 76.
[4] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.
[4] ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.
[4] ק"ת התשנ"א, עמ' 1235; התשנ"ד, עמ' 112.

תקנות התעבורה (תיקון מס' 9), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 23

1. בתקנה 23 לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961[2] –

(1) בכותרת השוליים, במקום "עובד מע"צ" יבוא "עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ";

(2) בתקנת משנה (א)(2), במקום "עובד מע"צ" יבוא "עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ".

כ"ה בתמוז התשע"ד (23 ביולי 2014)
(חמ 83–3–ת1)

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
[2] ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 26, עמ' 119, עמ' 303, עמ' 1056 ועמ' 1119.

תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשע"ד–2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 95ה

1. בתקנה 95ה(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א–1961[2] (להלן – התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

"(9א) מספר שעות הנהיגה הכולל המותר ביום עבודה ובשבוע עבודה, ההפסקות המזעריות בנהיגה הנדרשות במהלך יום עבודה ומספר שעות מזערי של מנוחה מחוץ לעבודה אחרי יום עבודה ואחרי שבוע עבודה; לעניין פסקה זו –

"נהיגה" – כמשמעותה בתקנה 168(ג);

"יום עבודה" – תקופה רצופה של 24 שעות ו"שבוע עבודה" – תקופה רצופה של שבעה ימים;".

תיקון תקנה 95ז

2. בתקנה 95ז לתקנות העיקריות, במקום "ו־106" יבוא "106 ו־168".

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ה בתמוז התשע"ד (23 ביולי 2014)
(חמ 83–3–ת1)

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
[2] ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ד, עמ' 26, עמ' 303, עמ' 1056, עמ' 119 ועמ' 1626.

תיקון טעות דפוס

בתקנה 6 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד–2014, שפורסמו בקובץ התקנות 7400, התשע"ד, עמ' 1532, במקום "פטורה ממס" צריך להיות "פטורה מהיתר".

(חמ 4861–3)

המחיר 6.48 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי